

2026-股权和创业投资基金概论

运作机制、制度演进、法律监管与投资退出

Lingfeng Zhang

据刘健钧教授课程讲义整理

截至 2026 年 7 月 19 日

编写说明

本讲义以文件夹内七份课程幻灯片为基础，对共 293 页内容逐页核对后重写。原讲义的概念框架、历史叙述、案例、制度评价和政策主张均予保留；重复标题、提问与答案、跨页续文及演示性提示被合并为连续论述。涉及法规、登记备案、上市标准和交易规则的内容，以原讲义为历史底稿，并用“2026 更新”框注明截至 2026 年 7 月 19 日的官方规则状态。

本讲义用于课程学习，不构成法律意见或投资建议。法规和业务规则可能继续修订，实际运用时应查阅主管机关和交易所公布的最新文本。

主讲人与资料范围

原讲义主讲人为刘健钧教授，课程首页列明其具有理学学士、法学硕士、经济学博士和管理学博士后背景，任湖南大学股权与创业投资研究院院长、教授、博士生导师，清华大学全球私募股权研究院首席专家，并任中国证监会直属资本市场学院和深圳证券交易所博士后导师，兼任《中国科技投资》总编和《中国私募基金年鉴》主编。

课程首页还列出其此前经历：曾任中国律师事务中心主任助理，中国农村发展信托投资公司基金部业务主任并兼任我国第一只创投基金（淄博基金）董事会秘书，国家计委、国家发展改革委财政金融司金融处处长，以及中国证监会市场监管二部副主任、常务副主任兼一级巡视员。课程主要参考《创业投资原理与方略》和《创业投资制度创新论》。^[1, 2]

原总课程还规划了第 11 至 22 讲，讨论基金组织形式与税负、募集、尽职调查、投资安排与估值、项目监控、退出和收益分配；本文件夹没有这些讲次的 PDF，因此本讲义只整合现有第 1 至 10 讲，不凭空扩写缺失材料。原课程另配课后论文和讲话，亦因未随文件提供而不列入正文。

目录

第一部分 概念与运作机制	5
第一章 股权投资与创业投资概念正本清源	5
1.1 课程语境中的“股权投资”	5
1.2 Private Equity 的两种误读	5
1.3 “风险投资”范式的概念混乱	6
1.4 语言分析方法与“创业”的内涵	6
1.5 创业投资概念的历史演变	7
1.6 股权投资从广义创业投资中分化	7
第二章 股权投资与创业投资的运作机制	8
2.1 “高风险必然高收益”的适用边界	8
2.2 组合投资的作用与边界	8
2.3 创业投资的制度创新	8
2.4 价值创造、风险控制与投资流程	9
2.5 PE 与 VC 不能按单一维度区分	9
第二部分 组织形态与市场拓展	11
第三章 创业投资的组织化演进	11
3.1 非组织化、半组织化与组织化	11
3.2 创业投资基金的制度得失	11
3.3 母基金与二手基金	11
3.4 公司附属创业投资	11
3.5 天使投资及其边界	12
第四章 市场拓展、夹层投资与非标债权	13
4.1 市场拓展的历史逻辑	13
4.2 夹层投资的本质	13

第三部分 监管框架与政策扶持	15
第五章 私募基金监管原理与国际比较	15
5.1 从契约自治到适度监管	15
5.2 不同基金的风险差异	15
5.3 国际监管的历史演变	16
第六章 中国股权与创业投资基金的差异化监管	16
6.1 我国私募基金立法的演进	16
6.2 2023 年《私募投资基金监督管理条例》的制度框架	16
6.2.1 以行为监管为主并提高主体质量	16
6.2.2 规则监管与原则监管结合	17
6.2.3 分类监管、监测与创业投资特别规则	17
6.3 条例的影响与仍需处理的关系	18
第七章 创业投资扶持的理论依据与国际经验	19
7.1 市场失灵与政策必要性	19
7.2 两种政策范式	19
7.3 国际经验的五个层次	19
第八章 中国创业投资政策体系与政府引导基金	20
8.1 政策演进的五个阶段	20
8.2 创业投资体制的建设方向	20
8.3 政府引导基金与商业性母基金	20
第四部分 退出机制与多层次资本市场	22
第九章 多层次资本市场、运行模式与退出机制	22
9.1 资本市场对创业投资退出的意义	22
9.2 境外市场的两类运行模式	22
9.3 审批制与注册制的制度条件	23
第十章 中国注册制与多层次资本市场实践	23
10.1 最早构想与总体演变	23

10.2 创业板的曲折探索	24
10.3 科创板及其制度创新	24
10.4 新三板与北京证券交易所	26
10.5 全面注册制后的主板	26
10.6 发展展望	27
结语	28

第一部分 概念与运作机制

第一章 股权投资与创业投资概念正本清源

1.1 课程语境中的“股权投资”

“股权投资”在日常语言中可以泛指一切取得企业股权的投资，但本课程使用的是一个更窄的财务投资概念。区分的起点不是投资工具表面上是否表现为股权，而是投资目的、控制方式和收益来源。

类型	直接经营对象	主要收益来源	典型控制方式
产业投资	产品或服务	产业经营利润	直接建立研发、生产、营销和管理体系
战略投资	与本企业形成协同的其他企业	产业协同及长期战略收益	通常追求长期控制和产业链影响
财务性股权投资	企业资本与未公开交易股权	股息、资本增值和退出收益	原则上不直接经营产品，依靠治理参与、增值服务和退出安排

财务投资与战略投资都不必直接从事被投资企业的产品经营，但二者仍有三项根本差异。第一，战略投资以产业协同为目标，财务投资以资本回报为目标；第二，战略投资倾向长期控制，财务投资必须预设退出；第三，战略投资围绕本企业产业链选择项目，财务投资则选择具有资本增值空间且风险可控制的项目。

1.2 Private Equity 的两种误读

将 *Private Equity* 简单译成“私募股权投资”容易造成两种误解。第一种误解从基金募集方式理解“private”，以为此类基金必须私募。事实上，境内外均存在以公募方式募集资本的股权投资载体，募集方式并不是该术语的本质限定。第二种误解从投资对象理解“private”，却把它扩大为一切股权。国际证券监管语境中的 *private equity* 通常指私人公司即非公众公司的非公开发行股权，用以区别公开交易的上市证券。

本课程的术语约定

狭义股权投资（PE），指以财务投资方式收购存量、未公开交易的私人股权，典型形态为并购投资；广义股权投资，指对各类未公开交易股权进行财务性投资。是否“私募”属于资金募集方式问题，不能代替对投资对象和运作机制的判断。

1.3 “风险投资”范式的概念混乱

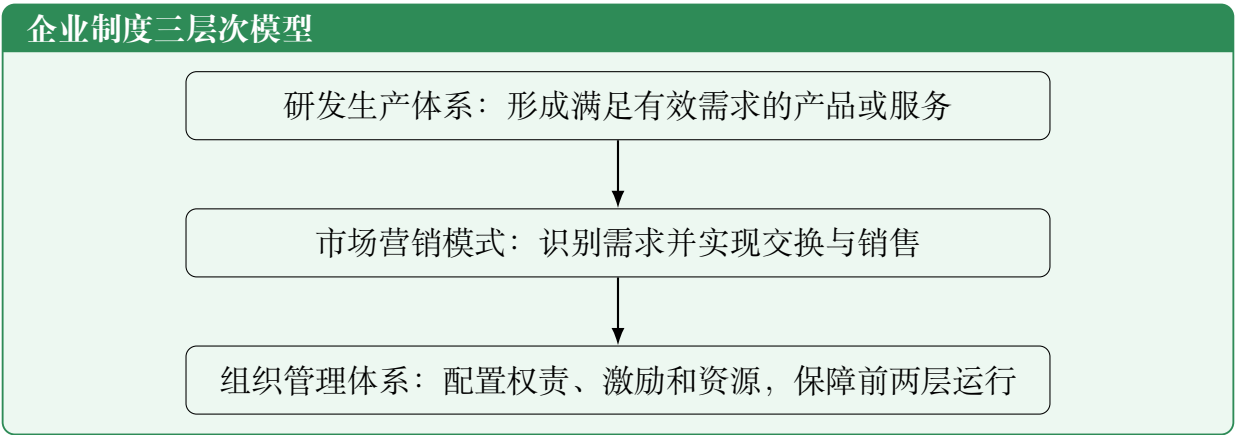
Venture capital 长期被译为“风险投资”，由此产生两类望文生义。其一，把 *venture capital* 等同于一般的 *risk capital*。后者与安全资本相对，泛指承担不确定性的资本，无法揭示创业投资的制度特征。其二，把 *venture* 理解成主动冒险，从而把创业资本解释为 *adventure capital*；但单纯为冒险体验而投入的资本，在英文中更接近娱乐性或冒险性资本，也不是职业创业投资。

概念混淆还会把两套原本不同的词汇体系叠在一起：*venture business* 是创业企业，不是风险企业；*venture management* 是创业管理，不是风险管理；*venture finance* 是创业金融，不是风险金融。风险是创业投资需要管理的属性，创业才是其制度服务的对象。

1.4 语言分析方法与“创业”的内涵

语言分析的基本方法是：避免仅按词面推断含义，结合术语形成时的语境和制度功能判断实际意义，并在翻译时优先传达概念而非机械对应字面。*Entrepreneurship* 由企业家活动逐渐演变为创业活动；*venture* 也由冒险逐渐引申为创建企业及创业过程。原课程把库恩、亚当·斯密和马克斯·韦伯的经典著作列为理解科学、伦理与社会制度的课外阅读。[\[3, 4, 5\]](#)

本课程把企业理解为三个相互联系的制度层次：能够形成市场所需产品或服务的研究生产体系；使产品实现销售的市场营销模式；保障前两者有效运行的组织管理体系。企业是三层制度体系的相对静态总和，创业则是构建或重构这一体系的动态过程。



企业家可以在既有组织框架中经营企业并追求利润最大化；创业家必须建立新的企业制度体系，或者创建新企业，或者把不适应市场的企业重构为新企业。因此，企业家活动可以主要围绕经营，创业活动必然触及组织制度建设。

创业也不同于创新。熊彼特意义上的创新，是对产品、生产方法、市场、原料来源和组织形式进行新的组合；创业则是通过企业制度创新建立承载这些组合的新函数。创业可以由个人独立完成，也可以依附公司进行；可以从零创建，也可以表现为公司再创业；其突破点可以发生在产品、营销模式或组织管理体系中的任何一层。

1.5 创业投资概念的历史演变

20 世纪 70 年代美国创业投资协会的经典定义强调：由专业机构向高成长创业企业提供权益资本并参与管理。该定义突出成长性、股权投资、长期性和增值服务，但投资对象较窄，未充分排除公开上市企业，也没有直接揭示资本经营与退出。

1983 年前后，英国创业投资协会把创业投资概括为“向未上市企业提供股权资本但不以经营产品为目的的投资”，将对象拓展到需要并购重组实现再创业的企业，并凸显未上市、财务投资和资本经营。20 世纪 80 年代以后，创投基金大量进入并购重组领域，形成同时支持创业与再创业的广义创业投资。香港等地较多继承这一广义传统，台湾早期规则则更接近美国的狭义、高新技术取向。经济合作与发展组织也从 1983 年偏重高技术投资的定义，转向 1996 年强调投资未上市新兴企业、参与管理以及创业者和投资者共同创造价值的定义。

创业投资的提炼

从资本形态看，创业资本是与创业相适应的财务投资资本；从活动过程看，创业投资是向具有高成长潜力的创业企业进行权益投资，通过提供创业管理服务参与创业过程，并在企业相对成熟后通过股权转让实现资本增值。其典型特征是：以权益资本适应创业需要、参与创业过程、以整个企业而非单个产品作为经营对象。
狭义创业投资面向新创企业的各个创业阶段；广义创业投资还包括对再创业企业的投资。

1.6 股权投资从广义创业投资中分化

20 世纪 80 年代以后，大型并购投资在广义创投中的比重上升。围绕创投基金偏离新兴企业的批评，以及杠杆收购所引发的社会争议，使专门从事并购的机构逐渐以交易对象“私人股权”命名自身。到 2007 年前后，并购投资机构的行业组织进一步独立，标志着狭义股权投资从广义创业投资中分化。此后，股权投资行业又从专营并购扩展到兼营创业投资，并衍生出基础设施、不动产和上市公司定向增发等非主流形态。

概念	狭义	广义
创业投资	投资处于不同创业阶段的新创企业	加上通过并购重组支持企业再创业
股权投资	财务性收购存量、非公开交易的私人股权	对各类未公开交易股权进行财务性投资

第二章 股权投资与创业投资的运作机制

2.1 “高风险必然高收益”的适用边界

资本资产定价理论所表达的是：在相对有效、趋向均衡的公开市场中，风险规避型投资者只有在预期风险补偿足够时才愿意承担更高风险。市场混沌理论虽然修正了绝对有效均衡假设，区分强式与弱式有效市场，却没有把规律改写成“失败概率越高，收益必然越高”。

该规律依赖信息公开、资产高度流动、可选品种和参与者足够多等条件。创业投资恰恰具有信息私密、资产缺乏流动性、特定时空内项目和投资人有限等特点。因此，失败概率上升不会自动创造高收益。把“高风险、高收益、高科技”当作投资标准，会把风险补偿逻辑误解为主动追逐失败概率。

2.2 组合投资的作用与边界

证券组合可以通过足够多的证券分散非系统性风险，但创业投资风险主要来自企业个体，需要通过筛选、合同、治理和增值服务主动控制。过度分散会削弱投后参与，使有限的专业能力摊薄到过多项目。创业投资仍可进行适度组合，以降低单一项目暴露，但不能把组合本身当作风险管理的核心。

对两个流行命题的辨析

“只投一个项目是赌博，投十个项目才是创业投资”忽略了投资质量和投后能力；“十投三成即可成功”也不是稳定规律。职业创业投资的重点不是用大量失败换取偶然成功，而是通过主动管理降低失败概率、放大企业价值。

2.3 创业投资的制度创新

比较对象	传统制度的优势与局限	创业投资的制度创新
产业投资	是创业信用基石，但自有资金有限，且经营者可能局限于产品层面	以集合资本支持快速创业，并从资本经营角度校准方向
战略投资	可长期投入并提供产业资源，但不限于协同领域且常形成长期控制	投资领域较宽，以财务增值为目标，谋求永久控制

信贷投资	规模大且不稀释股权，但对高失败概率项目存在风险收益不对称，也难参与治理	以权益安排实现风险收益对称，参与决策并主动控制风险
证券投资	公开、流动，但通常要求企业已达到公开发行人条件，并伴随市场投机与操纵风险	在企业潜在价值尚未公开实现时介入，通过非公开治理创造价值

2.4 价值创造、风险控制与投资流程

创业投资取得资本增值依靠三个连续环节：发现企业尚未被市场确认的价值；通过治理、人才、战略、市场和后续融资等增值服务创造价值；在适当时机退出并实现价值。相应的风险控制包括严格筛选、特别股权安排、分阶段投资、参与决策和全过程监控，以及与投后能力相适应的适度组合。

创业过程可分为种子期、起步期、扩张期、成熟前过渡期和重整期。投资判断不能只按技术研发或产品产业化进度划分，因为投资对象是企业三层制度体系。职业投资流程则包括资本募集与组织构架、项目筛选与尽职调查、投资安排与估值、项目监控与增值服务、投资退出与收益分配五大环节。

创业与创投双赢的四项理念

支持创业是制度目标，资本经营是投资属性，敢于承担创业中的不确定性是必要条件，谨慎筛选和主动管理则是可持续运作的前提。四者缺一不可。

2.5 PE 与 VC 不能按单一维度区分

把 PE 等同于中后期、成熟产品、成熟产业、盈利企业或盈利模式清晰的企业，把 VC 等同于相反一端，都不能形成周延定义。VC 也可投资扩张期和重整期企业，PE 并不直接经营成熟产品；产业成熟度、是否盈利和商业模式清晰度也只是项目判断变量，并非概念边界。

原讲义用历史数据说明阶段不能充当定义。其所列 2000 年欧洲广义创投投资中，重建期约占 41.2%，创业后期约占 2.7%，扩张期约占 37.1%，起步期约占 16.7%，种子期约占 2.7%（合计差异来自原表取整）；2015 年美国 VC 阶段分布则列为创业后期 27%、扩张期 37%、起步期 34%、种子期 2%。这些数据是特定年份的行业切片，而不是永久的概念标准。

维度	经典狭义 VC	经典狭义 PE
----	---------	---------

投入方式	面向创业各阶段，通常是参股性、增量性权益投入	面向需要重整的企业，通常是控股性、存量性股权收购
考察重点	综合考察产品、营销模式和组织管理体系	更集中考察管理改进与财务重构空间
增值服务	战略、市场、组织、人力、融资等多维服务	组织治理、运营效率和财务结构改进更突出
退出方式	上市、股权转让等	二级财务并购、战略并购等
杠杆	通常不使用基金层面杠杆	并购交易中较常使用杠杆

在习惯语境中，不同机构可以沿用自身分类；在学术语境中，应保证概念周延，可用“广义 VC= 广义 PE= 狭义 VC+ 狭义 PE”表达历史联系；在法律监管语境中，重点是杠杆和风险外溢；在政策扶持语境中，则应根据扶持目的界定投资对象、阶段和持有期限。基础设施、不动产、定向增发和夹层投资不是与 VC、PE 同一维度的概念。

第二部分 组织形态与市场拓展

第三章 创业投资的组织化演进

3.1 非组织化、半组织化与组织化

非组织化创业投资，是单个非专业机构或个人使用自有资金直接投资；组织化创业投资，是两个以上投资者将资金集成新的财产主体，由其统一投资，本质上属于集合投资计划或投资基金。二者之间还存在半组织化形态，例如公司附属创投部门、天使投资工作室和天使投资人持股计划。

非组织化创投包括实业公司或其他非专业机构偶尔从事的 VC，以及分散的个人 VC。个人 VC 又可区分带有情怀体验的天使投资和纯商业个人投资。

3.2 创业投资基金的制度得失

组织化带来三项直接优势：集合出资形成规模经济，专家管理提高效率，跨项目配置提供一定风险分散。与此同时，它也引入新的制度问题：基金参与社会活动的法律地位；委托代理和道德风险；集体决策和专业分工的效率；债务责任边界；组织稳定性；管理费与税负等制度成本。

3.3 母基金与二手基金

母基金把组织化创投进一步组织化。它通过集中投资于子基金降低交易成本、增强行权能力；通过跨基金、行业和区域配置分散风险；通过专业甄别降低投资者选择管理人的信息不对称，并强化声誉约束。代价是多增加一层委托代理关系、费用和道德风险。母基金更适合资金尚不足以自建专业团队的机构和高净值个人，也可为尚未形成品牌但具潜力的管理人提供连接；大型自有团队和成熟品牌管理人则未必需要母基金。稳健运作要求遵守穿透监管边界，避免过度杠杆和为了规避规则而设计复杂结构。

二手基金的核心不是替投资者选择新基金，而是承接既有项目股权或基金份额、解决流动性。卖方可能出于资产再配置、现金流管理、减少非核心资产或调整 GP 关系而出售；买方则追求折价资产、组合多样化或运用自身运营能力提升价值。有效二手市场需要成熟买卖方和中介机构、经济周期带来的交易机会、信息积累和双赢结构设计能力。

3.4 公司附属创业投资

非专业机构以闲置资金偶尔投资具有偶发、机会驱动和难以形成品牌的局限。实业公司为培育新增长点而设立公司附属创业部门，逐渐从支持内部创业派生出财务投资功能，

继而发展为专门的公司附属创业投资（CVC）部门乃至独立子公司。由于资金主要来自母公司、决策独立性有限且激励约束受集团影响，典型 CVC 可理解为半组织化创投；当其向外部多数投资者募资并独立管理基金时，才进一步接近组织化基金。

比较事项	母公司自设机构	随意投资外部基金	与独立 VC 合作管理基金
募资与机会	募资压力大,项目受母公司战略约束	募资由他人完成,项目面广	共享募资和项目能力,并保留战略协同
决策与风控	易受母公司干预	易出现放任和代理风险	共同决策、适度参与,形成多元约束
激励与声誉	集团强约束可能削弱市场化激励	可借助管理人业绩和声誉约束	兼顾业绩激励、集团监督与市场声誉
主业与回报	战略协同较强,但可能牺牲财务回报并分散主业精力	财务回报导向强,但协同弱	在隔离日常运作的同时兼顾协同和财务回报

3.5 天使投资及其边界

“天使投资”称谓源于 20 世纪初纽约百老汇的个人资助者，进入 VC 领域后仍保留个人自主决策和体验情怀的含义。学术上通常将企业职员及其亲属基于共同创业或亲情所做的投资排除；2016 年国务院文件也把天使投资界定为被投资企业职员、家庭成员和直系亲属以外的个人，以自有资金直接开展的创业投资活动。

组织化创投是“委托他人运作、追求财务回报”，其受托人必须具备职业操守、专业水平和风险控制能力；天使投资则是“个人自主决策、兼顾财务回报与情怀体验”，可以保持更强个性。超级天使可以设工作室处理辅助事务，只要决策权仍属于个人，就没有改变本质。天使投资人俱乐部和联盟可以提供信息、交流和联合投资平台；如各人仍自主决策，它们仍是天使投资人的集合而不是资金集合。

天使投资人持股计划以公司或合伙企业名义集中持股，解决个人股比过小、被投资企业股东过多的问题，但各投资人保留决策权，属于半组织化联合体。若资金统一交给少数专业人员决策，就产生委托代理关系并转化为创业投资基金。

理解天使投资需要澄清的八个问题

1. 投资早期是常见现象而非本质定义；创业投资基金同样会投资早期，天使也可能投资后续阶段。原幻灯片用于说明该命题的金门大桥案例存在明显年代冲突，故本讲义不把该例证作为事实依据。

2. 扣除创业者亲属投资后，典型天使投资的总额和早期投资额并不必然高于机构

VC。[6]

3. 天使资金一旦统一委托管理，就变成组织化创业投资，“天使投资基金化”会改变其运作属性。

4. 把天使个人转成新基金经理，可能因受托责任、经验不足和募资期限压力而使其比原先更谨慎，未必增加早期资本。

5. 天使平台宜保持信息和人员的松散联合，不宜把资金强行集合。

6. 实业公司、孵化器附属 VC、独立种子基金和公益创投虽可投资早期，但其战略、盈利或公益约束均不同于个人天使投资。

7. “天使基金”“天使轮”若被当作严格法律分类，会割裂主体体系并干扰政策执行。

8. 发展天使投资应着重培育个人群体、联盟和信息平台，改善税收与网络投资条件，而非追求概念包装。

第四章 市场拓展、夹层投资与非标债权

4.1 市场拓展的历史逻辑

创业投资可追溯至支持远洋贸易企业的创建；19 世纪美国西部开发中，它支持矿业和铁路企业；20 世纪 50 至 80 年代，重点转向中小成长企业；80 年代后又进入大型企业并购。股权与创业投资是财务投资，不能像战略投资那样依靠永久控制和产业链地位降低风险，因此向新领域扩展的前提始终是：对象具有足以覆盖高风险和高运作成本的资本增值潜力。

4.2 夹层投资的本质

夹层投资位于股权与债权之间，20 世纪 70 年代已被 VC 广泛使用，典型工具包括可转换优先股、可转换债券和次级债。它一方面可以优先取得股息或利息、享有优先清偿地位；另一方面可在价值增长更确定时转换为股权，分享上行收益，并通过约定表决权参与风险控制。

维度	夹层投资	非标债权投资
经济属性	准股权投资，兼有优先收益和股权上行	纯债权投资，以固定还本付息为中心
风险收益	与企业共担下行风险并共享上行收益	原则上不分享企业剩余收益，依靠债权请求权
治理参与	可约定转换权和表决权，主动控制风险	通常不能依靠股东治理主动控 险

增信方式	不应以足额抵押、担保消除投资风险	可要求抵押、质押、留置或第三方担保
流动性	非公开、长期，但可通过转换和退出实现增值	非标准化、非公开、低流动，道德风险和处置成本较高

我国部分不动产、基础设施和成长基金曾以“夹层基金”名义从事非标债权。非标债权不具备标准债权高度细分、公开发行业、公开交易和持续披露的特点，也不能像银行依靠大数法则和专业审贷控制坏账。因此，“收益权投资”“委托贷款”等安排即使形式上有担保，也不能据此推定安全。

夹层工具可以适应中后期企业的现金流和风险特征，也能把股权投资能力扩展到基础设施、不动产和定向增发等领域。但这些领域只有在非公开股权确有显著资本增值潜力时才适合财务性股权投资；若回报主要来自固定融资成本，就不应以 PE 或 VC 概念掩盖债权实质。

2026 更新：股债混合工具的政策方向

国务院办公厅 2024 年发布的《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》明确鼓励通过优先股、可转债、认股权等方式投资科技创新领域，并支持更多股债混合型创业投资基金产品。这一政策方向肯定了工具创新，但并未改变按交易实质区分股权、夹层与借贷的要求。^[9]

第三部分 监管框架与政策扶持

第五章 私募基金监管原理与国际比较

5.1 从契约自治到适度监管

传统微观审慎监管理论以“金融市场相对有效”为前提：公众投资者与金融机构之间同时存在信息不对称和权利义务不对称，故公募金融需要监管；私募基金只面向具有风险识别和承担能力的合格投资者，理论上可以依靠契约自治。

这一传统认识有两项缺陷。第一，即使投资者足够专业，管理人仍掌握更多信息并控制受托财产，委托代理问题不会消失。第二，金融机构之间高度关联，个别基金为提高回报而过度使用杠杆，或者通过操纵公开市场获利，可能把风险传递给交易对手和整个金融体系。由此，现代框架需要把保护投资者的行为监管与防范风险外溢的宏观审慎管理结合起来。

私募基金监管的两个目标

一是约束侵占、利益输送、虚假募集等失信行为，保护投资者权益；二是监测杠杆、交易行为和关联链条，防止个体风险外溢。私募基金属于直接金融，因此监管重点是行为、信息和风险传导，而不是照搬银行资本充足率和拨备率制度。

5.2 不同基金的风险差异

风险类型	对冲基金	并购基金	创业投资基金
利益输送、侵占或集资诈骗	有	有	有
高杠杆引发风险外溢	较突出	可能存在	通常较低
操纵公开市场引发外溢	较突出	较低	较低

这一区分构成差异化监管的逻辑。所有私募基金都需要基本行为规范；对冲基金还应重点监测证券交易与杠杆，并购基金应关注交易融资和债务传导；典型创业投资基金不使用杠杆、长期投资未上市企业，系统性外溢风险相对有限，因而可以实行更具适应性的规则，同时因其支持创业创新而给予政策扶持。

5.3 国际监管的历史演变

全球金融危机以前，不少国家对一般私募基金采取有限监管。英国、法国基于受托责任要求管理人注册，但早期实质门槛较低；美国《投资公司法》允许只向合格投资者募集的基金适用豁免。与此同时，创业投资因具有公共效益而较早出现特别立法和扶持，例如美国小企业投资公司制度、英国创业投资信托计划和法国创业投资基金计划。

全球金融危机后，监管重点转向风险外溢。美国《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》建立联邦和州分层注册体系，并对创业投资基金管理人保留特别豁免；欧盟《另类投资基金管理人指令》提高资本、人员和重要股东等要求，后又建立欧洲创业投资基金的专门规则。共同趋势是：一般私募基金纳入适度监管，同时根据产品风险和创业投资功能继续分类处理。

第六章 中国股权与创业投资基金的差异化监管

6.1 我国私募基金立法的演进

我国制度形成可概括为四条相互汇合的线索。

1. **发展改革部门的股权与创投探索。**1996 年前后开始研究创业投资基金；2001 年把创投从“产业投资基金”方案中单列；2005 年十部委发布《创业投资企业管理暂行办法》，采用备案管理；2009 年开展股权投资企业备案试点，2011 年发布促进股权投资企业规范发展的通知。
2. **全国人大对证券投资基金法的调整。**1999 年启动投资基金立法时曾设想覆盖多类基金，后因制度差异先聚焦公募证券投资基金；2009 年修法重新讨论私募基金，2012 年修订最终主要把私募证券投资基金纳入。
3. **证监会的统一规则。**2013 年股权和创投基金监管职责调整后，证监会先后探索部门规章和行政法规。基金业协会 2014 年开始登记备案；证监会同年发布《私募投资基金监督管理暂行办法》。2017 年条例草案公开征求意见，2023 年国务院令第 762 号公布《私募投资基金监督管理条例》，自 2023 年 9 月 1 日起施行。
4. **基金业协会的自律规则。**协会逐步形成管理人登记、基金备案、人员管理、募集、信息披露、刚性兑付、资金池、投资单元、集团化管理等规则体系。

6.2 2023 年《私募投资基金监督管理条例》的制度框架

6.2.1 以行为监管为主并提高主体质量

条例没有把登记备案改为银行式许可，但通过负面清单和持续经营要求提高主体质量。不得担任管理人及其重要股东、实际控制人或普通合伙人情形，覆盖严重犯罪、重

大违法处罚、破产或吊销责任、重大未清偿债务和失信、被行业开除或取消资格、与管理业务存在利益冲突及严重不良信用等。管理人应保持与业务类型和规模相适应的运营资金、人员和治理条件。[7]

管理人自行申请、解散或破产、因重大违法被追责，或者长期没有备案基金等情况下，登记备案机构可以注销登记，并要求先完成基金清算或依法转移管理职责。基金本身应具有保障基本投资和抗风险能力的实缴募集规模。以合伙企业形式设立且由普通合伙人管理的私募基金，其普通合伙人适用管理人规则；同一主体控制多家管理人的，也需符合专门规范。

6.2.2 规则监管与原则监管结合

条例明确管理人的核心职责：依法募集并备案；对不同基金分别管理、记账和投资；按合同建立风险控制；确定收益分配方案；向投资者提供信息；保存记录、账册和报表；履行法规和合同规定的其他职责。契约型基金由管理人以自己名义为基金财产利益实施诉讼等法律行为。以管理人名义开户或持有资产时应注明基金名称，投资管理职责不得整体委托他人。

管理人、托管人及其从业人员不得混同固有财产与基金财产，不得利用基金财产或职务便利为投资者以外的人谋利，不得侵占挪用，不得泄露并利用未公开信息交易。股东、实际控制人和合伙人不得虚假或代持出资、抽逃出资、越过法定程序干预业务，或要求管理人损害投资者利益。

募集环节实行全过程私募和适当性管理：基金只能向合格投资者募集或转让，投资者人数不得突破法律上限；不得通过多只基金、拆分份额或收益权降低标准；不得向代持者募集，不得通过大众媒介和面向不特定对象的讲座、报告会等推介；不得虚假、片面或夸大宣传，也不得承诺保本保收益。募集完毕后应在 20 个工作日内办理备案。

投资运作方面，基金不得经营或变相经营资金拆借、贷款等业务，也不得通过要求地方政府承诺回购本金等方式增加隐性债务。管理人应按规定审计基金财产，向投资者和登记备案机构提供真实、准确、完整的信息。原则性要求还包括专业化管理、投资者利益优先、从业人员投资申报、关联交易程序和信息披露，以及托管或替代性的财产安全措施。

6.2.3 分类监管、监测与创业投资特别规则

条例除按证券、股权和创投划分基金类型外，还要求综合业务类型、管理规模、持续合规、风险控制和服务能力实施差异化监管。全口径登记备案提供基础数据，监管部门据此对大型、复杂或高风险主体重点监测，对其他机构则结合投诉、举报和舆情进行问题导向检查，并建立基金和份额持有情况的集中监测机制。

条例中的创业投资基金

用于差异化监管的创业投资基金应当符合以下要素：投资范围原则上限于未上市企业，企业上市后未转让和配售股份除外；名称或经营范围体现创业投资；基金合同体现创业投资策略；原则上不使用杠杆融资；存续期限符合规定；并满足规定的其他条件。享受政策支持的创业投资基金还应符合相应政策的投资方向和期限要求。

私募基金的投資层级应遵守资产管理规则，但符合条件、主要投资其他私募基金的母基金不计入一层嵌套；创业投资基金等的层级由有关部门另行规定。这体现了“监管目的重于工具、实质重于形式”的思路，避免为控制通道嵌套而误伤规范运作的母基金。

6.3 条例的影响与仍需处理的关系

条例把基础规范从部门规章提升为行政法规，巩固事后备案和行为监管框架，完善分类监管、信息共享、协会登记备案和行业自律的权责关系。继续建设配套法规时，需要同时处理八组关系：

1. 出清以借贷、非法集资等方式运作的“伪私募”，同时为真正承担投资风险的基金保留正常空间；
2. 区分经济上的金融属性与法律监管上的准金融属性，避免把私募等同于面向公众的持牌业务；
3. 以行为监管为主，审慎监测风险外溢，不机械移植银行资本和拨备规则；
4. “扶优限劣”的标准应以规范程度为主，不能单纯按基金和投资者规模排斥精而小的创投机构；
5. 必要准入要求应与市场化声誉、规模和品牌约束相配合，为合规集团化管理保留路径；
6. 监管工具应服务于防风险和保护投资者的目标，避免无必要的层层延伸；
7. 私募基金一般规则应与创业投资的特别规则衔接，并落实到管理人登记、检查和信息报送；
8. 以条例为纲，继续形成管理人、合格投资者、募集、托管、投资、信息披露和创投差异化监管等配套规则。

2026 更新：截至 2026 年 7 月 19 日的监管状态

2023 年《私募投资基金监督管理条例》仍是行政法规层面的基础制度；基金业协会发布的私募股权、创业投资基金备案指引继续承担具体备案衔接功能。[8]

国务院办公厅于 2026 年 6 月印发国办函〔2026〕54 号，进一步强调综合研判会商、经营主体名称和范围管理、行政监管为主自律管理为辅、风险分级和“一类一策”、集中监测，以及严禁违规借贷和“名股实债”。该文件同时要求完善管理人、募集、托管、信息披露和对赌协议等配套制度。[10]

证监会令第 233 号《私募投资基金信息披露监督管理办法》已于 2026 年 2 月 24 日公布，但自 2026 年 9 月 1 日起施行。因此在本讲义基准日，它属于**已发布、尚未生效**的规则，不应表述为已经实施。[11]

第七章 创业投资扶持的理论依据与国际经验

7.1 市场失灵与政策必要性

创业投资通过支持企业成长、创新转化、产业升级和就业创造产生社会效益，但投资机构只能获得其中一部分；同时，早期项目失败概率高，单笔规模小而尽职调查和投后管理成本并不相应降低，呈现高风险和规模不经济。正外部性不能完全内化、私人收益不足以覆盖社会收益时，单纯依靠市场会造成创投资本配置不足，构成政策介入的依据。

7.2 两种政策范式

“创业投资范式”把创投理解为支持创业的财务投资制度，以是否支持真实创业活动作为政策标准。企业制度建设能够把技术、产品和服务组织起来，形成销售、成长与退出，从而为政策提供可操作的对象。“风险投资范式”则从字面上把对象限定为高风险、高科技或技术研发，忽略技术只有经过创业和商业化才能产生可持续价值，容易使政策目标与投资机制脱节。

7.3 国际经验的五个层次

1. **先支持创业，再间接促进创投。**美国小企业创新研究计划从联邦研发经费中安排资金支持小企业创新；英国企业扩张计划对个人投资未上市小企业提供税收激励；新加坡实施科技企业培育和科技创业家计划。
2. **按市场失灵程度直接扶持。**对中后期项目可使用税收减免和融资支持；对早期项目可由政府参股引导母基金；对种子期项目可使用风险补偿或目标明确的政策性直接投资。
3. **促进专业化和组织化。**美国 1958 年小企业投资公司计划推动组织化创投扩展；台湾地区 1983 年的创投事业规则也为行业组织化提供制度基础。
4. **建设多层次退出市场。**资本市场不仅直接提供 IPO 退出，也为协议转让和并购定价，并为二级买方提供最终退出预期。
5. **改善长期资金和法律环境。**美国通过调整雇员退休收入保障规则，为养老金适度投资创投创造条件；企业发展公司制度则为职业管理、业绩报酬和大型基金组织提供法律空间。

第八章 中国创业投资政策体系与政府引导基金

8.1 政策演进的五个阶段

1. **概念引入阶段 (1984-1996)**。政策多从高新技术研发和科技贷款出发，未把“支持创业”作为着力点。银行科技贷款存在风险收益不对称，国有独资“风险投资机构”又难建立有效业绩激励和风险约束。
2. **理论反思阶段 (1997-1999)**。多部门课题开始提出培育投资主体、建立退出机制、发展行业协会和制定项目指南等创业投资体制框架。
3. **两种范式对峙阶段 (2000-2002)**。“创业投资”与“风险投资”、专业创业板与高新技术企业板等概念争议，使基金办法、创业板、行业协会和项目指南的推进受到影响。
4. **按创业投资范式构建体制阶段 (2003-2016)**。2005 年《创业投资企业管理暂行办法》成为突破口，随后形成税收、政府引导基金、创业板、国有股转持和保险资金投资等配套制度，但部分规则仍存在适用范围过窄或限制过严的问题。
5. **系统完善阶段 (2016 年至今)**。2016 年“创投国十条”从税收、退出、主体和环境等方面系统部署；此后出台创业投资企业和天使投资个人税收政策、差异化减持安排，并在 2023 年条例和 2024 年政策中进一步强调差异化监管和“募投管退”全链条。

上述历程带来两项方法论启示：既要认识创投对创新的作用，也要理解它是通过支持创业进而促进创新；既要借鉴国际经验，也要把握经验背后的制度逻辑并结合本国企业、资本市场和监管条件。

8.2 创业投资体制的建设方向

创业环境方面，应落实中小企业促进制度，完善基础设施和基础融资，保护正当创业收益，形成鼓励创新、宽容失败的文化。主体培育方面，法律监管层面的创业投资可主要依是否使用杠杆、是否投资未上市企业来识别；政策扶持层面则需根据投早、投小、投科技等目标增加投资阶段、期限和行业等条件。

政府扶持机制可包括税收激励、长期融资、跨境资本便利、政府引导基金、风险补偿和项目对接。退出机制需要注册制、差异化减持、并购重组、二手份额和多层次股权市场共同作用。组织法、税法、外商投资和基金监管规则则应与长期权益投资的责任、激励和退出特点相协调。

8.3 政府引导基金与商业性母基金

比较维度	商业性母基金	政府引导基金
------	--------	--------

设立目的	以财务回报为中心	引导社会资本进入早期、小微和科技等市场失灵领域
资金与让利	商业资金，原则上追求自身回报	财政或政策性资金，可为实现引导目标适度让利
市场化程度	按回报目标自主选择和管理	相对拨款更市场化，但需保留政策目标、预算和公共监督
决策机制	为保护交易机会，强调专业自主和保密	应在公开监督下分离政策制定、项目评审、执行和监督权责
风险控制	在可选基金中筛选并依靠投后管理	可通过政策增信、优中选优、优先分配和持续检查控制风险
团队与激励	要求具备直接投资判断能力，以业绩激励和声誉约束为主	强调公信力、服务和政策执行，以公共绩效、任期评价和适度奖励为主
管理主体	商业基金管理机构	政府部门、事业单位或受托专业机构，但应避免利益冲突

2026 更新：2024 年“募投管退”全链条政策

国办发〔2024〕31 号把创业投资政策扩展为完整链条：培育多元和专业机构，发挥政府出资基金作用并探索全生命周期考核；拓宽保险、资管产品、金融资产投资公司和债务融资等长期资金来源；鼓励母基金、契约型基金及优先股、可转债、认股权等工具；实施差异化监管和税收政策；通过沪深主板、科创板、创业板、新三板、北交所、区域市场、并购基金和二级市场拓宽退出；建立重大政策会商机制，避免削弱民间投资积极性。[9]

第四部分 退出机制与多层次资本市场

第九章 多层次资本市场、运行模式与退出机制

9.1 资本市场对创业投资退出的意义

创业投资可以通过回购、协议转让、并购、二手份额转让和清算等多种方式退出。多层次资本市场的特殊价值，一是通过 IPO 和公开交易提供直接退出通道；二是形成可观察的估值和价格参照，支持私下转让和并购定价；三是为接手股权的二级投资者提供最终退出预期。退出可预期，长期、低流动性的创投资本才可能持续循环。

我国已经建立提高上市公司质量、信息披露、公司治理、并购重组和常态化退市等制度，但讲义提出的核心问题是：制度数量增加并不自动带来高质量上市、顺畅退市和真正市场化的注册制，规则之间的结构与交易所运行模式同样重要。

9.2 境外市场的两类运行模式

美国历史上形成纽约证券交易所、美国证券交易所与 NASDAQ 等市场并行竞争。NASDAQ 源自对分散场外市场的整合，后来又分出不同层次并注册成为全国性交易所，最终与主板形成重叠竞争。加拿大在 20 世纪 80 年代也曾有多个交易所分别设置主板与创业板，1999 年以后则按专业分工整合为主板、创业板和衍生品市场，形成专业分层。

英国以伦敦证券交易所主板、AIM 及其他多边交易设施构成层次；德国在统一交易平台下区分高级、普通和中小企业市场；韩国以主板、KOSDAQ 和场外市场分层；日本则在东京交易所体系中设置主板、创业板及场外市场。讲义据此把模式概括为“重叠竞争”和“专业分层”两类。

维度	专业分层模式	重叠竞争模式
市场边界	不同板块主要服务不同发展阶段与风险类型	多家交易所争夺相似上市资源
规模与成本	同类企业集中，交易、技术和监管可形成规模效应	平台和监管能力可能重复建设
制度设计	可按企业和投资者特征设计差异化门槛与交易规则	各市场均需覆盖较宽企业类型，规则边界易重叠
激励风险	需防止单一平台缺乏改进动力	需防止为争夺项目降低审核、持续监管和退市标准

适用条件	要求清晰分工、转板机制和统一监督	要求市场容量足够大,并有强执法约束竞争性冲动
------	------------------	------------------------

美国模式能够长期存在,与其市场容量、全球上市资源、交易所公司化历史以及联邦和州层面的强执法有关;即便如此,原有交易所仍通过合并减少重复。讲义据此主张,不能只观察美国市场的表面结构,而应同时考察维持该结构的法律、资源和历史条件。

9.3 审批制与注册制的制度条件

审批制由监管部门在发行源头判断企业质量,行政控制力强,对信息披露、市场主体责任和退市机制的依赖相对较低,但存在四项内在局限:监管者未必比专业中介和投资者更能识别价值;发行人和中介把精力用于通过审核;审核周期、节奏和结果难形成稳定预期;发行资格稀缺又会抬高“壳”价值,使退市更难。

注册制把价值判断还给市场,以发行人充分披露、中介核查、交易所审核和投资者自主判断为基础。它可以减少行政替代,却可能出现投资者判断不足、发行人造假、中介协助造假和交易所把关不严等问题。因此,注册制不是“不要审核”,而是把审核重心从替投资者判断投资价值,转到发行条件、板块定位和信息披露质量。

注册制所需的四项基础制度

- 1. 上市标准简洁、清晰,以真实、准确、完整和可理解的信息披露为核心;
- 2. 发行审核高效、公正,做到符合条件即可注册、不符合条件不得注册;
- 3. 事中监管和事后处罚足以使发行人、中介和交易所对造假承担可预期的高成本;
- 4. 退市标准严格、程序便利并具有震慑力,使不再符合条件的企业及时退出,降低壳价值。

讲义的制度判断是:在上市资源高度重叠时,交易所可能因竞争而放宽把关、拉拢企业或不愿严格退市,监管部门又可能以抽查和节奏控制纠偏,从而削弱注册制的市场预期;边界清晰的专业分层则更有利于差异化规则和责任归位。这一判断属于课程的分析框架,应与我国现有交易所竞争、统一监管和错位发展实践结合理解。

第十章 中国注册制与多层次资本市场实践

10.1 最早构想与总体演变

1998 年,讲义作者曾提出在清理地方证券交易场所基础上建立创业板,为创业资本提供制度化退出通道,并设想“分工明确、转板顺畅、进退有序”:主板服务已有持续盈利业绩的蓝筹型成熟企业,创业板服务已体现成长性的创业企业,新三板服务尚未体现成

长性的早期企业。此后我国实际形成上交所主板与科创板、深交所主板与创业板、北交所和全国股转系统等多层次体系，整体上是专业分层与重叠竞争相结合的折衷结构。

10.2 创业板的曲折探索

从 1998 年提出到 2009 年开板，创业板经历五次主要调整：最初的专业创业板被表述为沪深两所“高新技术企业板块”；因高新技术难以准确界定又改称二板和创业板；2000 年全球创业板下行与市场模式争议使方案暂停；2001 至 2002 年重新论证创业板意义与风险控制；最终以先设中小企业板、再推出创业板的折衷路径推进，2004 年设中小企业板，2009 年创业板正式开板。

早期创业板服务自主创新和成长型创业企业，行业上强调“三高五新”，但上市门槛仍要求盈利。2009 年的两套财务条件，一套要求最近两年持续盈利且累计净利润不低于 1000 万元，另一套要求最近一年盈利、净利润不低于 500 万元且营业收入不低于 5000 万元，曾经还附带营业收入增长要求。2019 年科创板设立后，创业板于 2020 年实施注册制改革，放宽盈利要求并强化成长性和“四新”融合。

原讲义记录的 2020 年创业板三套标准为：最近两年净利润为正且累计不低于 5000 万元；或预计市值不低于 10 亿元、最近一年净利润为正且营业收入不低于 1 亿元；或预计市值不低于 50 亿元、最近一年营业收入不低于 3 亿元。它们应作为制度演进的历史节点理解。

2026 更新：创业板 2026 年上市标准

《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》第 2.1.2 条对境内、无表决权差异安排企业设置四类标准：

- 1. 最近两年净利润均为正，累计不低于 1 亿元，且最近一年不低于 6000 万元；
- 2. 预计市值不低于 15 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于 4 亿元；
- 3. 预计市值不低于 50 亿元，且最近一年营业收入不低于 3 亿元；
- 4. 预计市值不低于 30 亿元、最近一年营业收入不低于 2 亿元且最近三年营业收入复合增长率不低于 30%；或者预计市值不低于 40 亿元、最近一年营业收入不低于 2 亿元、最近三年累计研发投入不低于 1 亿元且占同期营业收入比例不低于 15%。

第四类为 2026 年深化创业板改革新增，分别面向高成长和高研发投入企业。[15]

10.3 科创板及其制度创新

2019 年设立的科创板在成长性基础上强调科技创新，服务符合国家战略、掌握关键核心技术、主要依靠核心技术经营且市场认可度较高的企业。行业定位覆盖新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保和生物医药等领域，并通过多套市值与财务标

准容纳未盈利企业。

序号	预计市值	收入或利润	其他条件
1	10 亿元	最近两年净利润为正且累计不低于 5000 万元；或最近一年净利润为正且收入不低于 1 亿元	盈利或收入二选一组合
2	15 亿元	最近一年收入不低于 2 亿元	最近三年累计研发投入占累计收入不低于 15%
3	20 亿元	最近一年收入不低于 3 亿元	最近三年经营现金流净额累计不低于 1 亿元
4	30 亿元	最近一年收入不低于 3 亿元	无额外盈利要求
5	40 亿元	未规定统一收入或利润线	主要业务或产品取得阶段性成果，并满足行业相应条件

与板块特征相配套，个人投资者需满足资产和交易经验门槛；发行价格、规模和节奏更多通过询价和市场化承销确定，并配套保荐机构跟投、战略配售和超额配售选择权；交易制度设置独立行情、差异化涨跌幅、融资融券和做市机制；持续监管强调核心技术团队稳定、信息披露联动和更严格退市。科创板还允许符合条件的红筹企业和表决权差异安排企业上市，并对特别表决权持有人、倍数、转让、强制转换和特定事项同股同权表决作出限制。

注册程序由交易所审核与证监会注册组成。审核围绕发行条件、科创板定位和信息披露，证监会监督交易所审核并对重大违法嫌疑采取措施。信息披露除真实、准确、完整、及时、公平外，还强调充分性、内在一致性和一般投资者可理解性；保荐人及会计师、律师等中介机构分别承担核查和专业注意义务。再融资、发行股份购买资产等也逐步纳入注册制框架。

2026 更新：科创板现行规则版本

《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026 年 4 月修订）》自 2026 年 4 月 24 日起施行。此次修订重点是董事会秘书、董事和高级管理人员履职、控股股东与实际控制人责任及公司治理；上市条件、风险警示和终止上市仍按 2024 年规则的衔接安排执行。因此，上表的多元上市标准在本讲义基准日仍可作为现行框架理解。[13]

10.4 新三板与北京证券交易所

“老三板”最初承接退市股票和原 STAQ、NET 系统法人股转让。2006 年中关村非上市公司进入代办系统试点后逐渐被称为新三板，2012 年改造为全国股份转让系统，2013 年扩大到全国。它以包容性、主办券商持续督导、信息披露、合格投资者、多样交易方式和较低业务成本服务中小企业。

新三板基础层强调依法设立并存续、持续经营、治理规范、股权明晰和主办券商督导；创新层通过盈利与净资产收益率、收入增长、研发与融资、市值和交易活跃度等多套指标筛选相对成熟企业。2019 年改革增设精选层、允许公开发行、建立转板机制并强化退出。2021 年精选层平移设立北交所，使公开发行和连续竞价在交易所法律框架下运行，并形成“北交所上市公司-新三板创新层-基础层”的递进结构。

原讲义记录的北交所四套上市标准分别侧重盈利与净资产收益率、收入增长与现金流、收入与研发比例、预计市值与研发投入；同时要求净资产、公开发行数量、发行对象、股本和公众持股比例等附加条件。北交所与创业板、科创板的差别不在单纯门槛高低，而在服务创新型中小企业、与新三板层次衔接及投资者适当性安排。

2026 更新：北交所 2026 年规则

《北京证券交易所股票上市规则》于 2026 年 4 月 24 日完成第四次修订，重点衔接公司治理、董事会秘书和异常波动监管。《北京证券交易所交易规则》除另行通知条款外，自 2026 年 7 月 6 日起施行，已在本讲义基准日前生效。原讲义中的 2021 至 2022 年门槛应按历史阶段阅读，办理业务时应直接核对北交所现行规则。[16, 17]

10.5 全面注册制后的主板

2023 年全面实行股票发行注册制后，沪深主板把发行条件、交易机制、再融资、重大资产重组和持续监管纳入统一注册制体系。原讲义记录的注册制初期主板财务标准，较核准制提高盈利和现金流门槛，并增加市值组合，取消无形资产占比和期末未弥补亏损等旧条件；同时允许符合条件的红筹和表决权差异安排企业上市。上市前五个交易日不设涨跌幅限制，设置盘中临时停牌并从上市首日起纳入融资融券标的，之后主板通常维持 10% 涨跌幅限制。

2026 更新：沪深主板现行财务标准

以《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》为例，境内企业至少满足三套标准之一：

1. 最近三年净利润均为正，累计不低于 2 亿元，最近一年不低于 1 亿元，且最近三年经营现金流净额累计不低于 2 亿元或营业收入累计不低于 15 亿元；
2. 预计市值不低于 50 亿元，最近一年净利润为正、营业收入不低于 6 亿元，且最

近三年经营现金流净额累计不低于 2.5 亿元；

3. 预计市值不低于 100 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于 10 亿元。

发行后股本总额原则上不低于 5000 万元，公开发行股份达到总数 25% 以上；股本超过 4 亿元的，公开发行比例为 10% 以上。上交所、深交所均于 2026 年 4 月修订股票上市规则；修订重点包括董事会秘书和公司治理，上市条件等事项继续适用相应衔接安排。[12, 14]

10.6 发展展望

我国现有体系兼具板块分工和资源重叠。提高其支持创新创业和服务创投退出的能力，需要持续明确各板块边界和转板关系，减少同质竞争；通过严格、可预期的违法处罚约束交易所、发行人和中介机构；保持注册制的信息披露本质和稳定审核预期；形成便利而有震慑力的退市机制；同时发展并购、二手份额、区域股权市场和实物分配股票等多元退出渠道。专业分工并不排斥竞争，竞争也必须服从统一规则、投资者保护和市场长期质量。

结语

股权与创业投资基金的制度逻辑可以归结为一条连续链条：以准确概念识别投资本质，以组织化和专业管理汇集长期资本，以筛选、治理和增值服务主动创造价值，以差异化监管控制代理风险和风险外溢，以政策扶持弥补创业投资的外部性和规模不经济，最后依靠多层次资本市场、并购和二级市场实现退出和资本循环。任何单项制度脱离这条链条，都可能出现目标与工具错位。

参考文献

- [1] 刘健钧：《创业投资原理与方略》，中国经济出版社，2004 年第 2 次印刷。
- [2] 刘健钧：《创业投资制度创新论》，经济科学出版社，2004 年。
- [3] 托马斯·库恩：《科学革命的结构》。原幻灯片中的“库思”据书名与作者信息订正为“库恩”。
- [4] 亚当·斯密：《道德情操论》。原幻灯片中的“亚当·思密”订正为“亚当·斯密”。
- [5] 马克斯·韦伯：《新教伦理与资本主义精神》。
- [6] Scott A. Shane, *Fool's Gold? The Truth Behind Angel Investing in America*.
- [7] 国务院：《私募投资基金监督管理条例》，国务院令 762 号，2023 年 7 月 3 日公布，2023 年 9 月 1 日起施行。
- [8] 中国证券投资基金业协会：《私募投资基金备案指引第 2 号—私募股权、创业投资基金》，2023 年 9 月 28 日，https://www.amac.org.cn/xwfb/xhyw/202309/t20230928_24136.html。
- [9] 国务院办公厅：《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，国办发〔2024〕31 号，2024 年 6 月 15 日，https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202406/t20240620_1076246.shtml。
- [10] 国务院办公厅：《关于加强监管防范风险促进私募投资基金高质量发展的指导意见》，国办函〔2026〕54 号，2026 年 6 月，<https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7637247/content.shtml>。
- [11] 中国证监会：《私募投资基金信息披露监督管理办法》，证监会令第 233 号，2026 年 2 月 24 日公布，2026 年 9 月 1 日起施行，<https://www.csrc.gov.cn/csrc/c101953/c7616837/content.shtml>。
- [12] 上海证券交易所：《上海证券交易所股票上市规则（2026 年 4 月修订）》，上证发〔2026〕42 号，https://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules2025/stocks/mainipo/c/c_20260424_10816589.shtml。
- [13] 上海证券交易所：《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026 年 4 月修订）》，上证发〔2026〕43 号，https://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules2025/stocks/staripo/c/c_20260424_10816592.shtml。
- [14] 深圳证券交易所：《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》，<https://docs.static.szse.cn/www/lawrules/rule/stock/W020260424747613955674.pdf>。

- [15] 深圳证券交易所:《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2026 年修订)》, <https://docs.static.szse.cn/www/lawrules/rule/stock/W020260424688875101057.pdf>。
- [16] 北京证券交易所:《北京证券交易所股票上市规则》, 2026 年 4 月 24 日修订, https://www.bse.cn/uploads/6/file/public/202604/20260424210610_3lvk6oirgc.pdf。
- [17] 北京证券交易所:《北京证券交易所交易规则》, 北证公告〔2026〕17 号, 2026 年 7 月 6 日起施行, https://www.bse.cn/jygl_list/200028217.html。